Chiesi España, S.A.U.- Plaça d´Europa, 41-43, Planta 10 08908 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona);
CIF: A08017204;Tel. +34.93.494.80.00; Tel. Pedidos: +34.93.460.79.14;
Fax Centralita: +37.93.494.80.30; E-mail: logistica@chiesi.com

PEDIDO [NB]

N° **4500485063** fecha 18 NOV 2021
Este n° de pedido debe aparecer en la factura.
Ref. E04 Marketing S.Care

Recuerden enviar las facturas al buzón de proveedores:
chiesi_es_suppliers@archivagroup.it
en formato PDF

Estimados Sres:
ADN COMUNICACIO SL
INDUSTRIA 127
E-08025 BARCELONA
Código de proveedor: 10020242

Forma de pago:	Confirming SEPA	Moneda:	EUR
Cod.pago:	[E074] 60 DIAS F.F., DIA 10 Y 25 60 DIAS F.F., DIA 10 Y 25 60 DIAS F.F., DIA 10 Y 25		
Banco:			
Cond.entrega:	FH (Franco domicilio) / Porte Pagado		
Fecha de entrega:	10 DIC 2021		
Dirección de entrega:	CHIESI ESPAÑA SA Torre Realia BCN Plaça Europa 41-43 E-08908 L`Hospitalet de Llobregat		

Pos.	Material	Denominación	UM	Qtd	Precio por unidad	Valor neto
10		**C2021-0413 Material Cistinosis Adultos**	**UP**	**1,00**	**662,40 EUR/UP**	**662,40 EUR**
W						

La posición contiene los siguientes servicios: 10:
10 C2021-0413 Material Cistinosis Adultos
Valor: 662,400 VAL X 1,00 EUR/ 1 VAL = 662,40 EUR

Total EUR **662,40**

Chiesi España S.A.U.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

PRIMERA. - OBJETO Y NATURALEZA DE LA RELACIÓN JURÍDICA
Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular los términos bajo los que el PROVEEDOR presta a CHIESI ESPAÑA, S.A.U. (en adelante CHIESI) los servicios / productos descritos en la oferta comercial y/o en el pedido (este debe devolverse firmado en prueba de conformidad con las presentes condiciones o se dará por aceptado en el plazo de 7 días laborables).

SEGUNDA. - CALIDAD DEL SERVICIO
Se prestará el servicio de forma diligente y con los niveles de seguridad exigibles, de acuerdo con las mejores prácticas del sector. Cualquier demora en el plazo de ejecución, cuando este se hubiera pactado, podrá dar lugar a penalizaciones e indemnizaciones por daños y perjuicios. Serán rechazados todos los artículos defectuosos o que presenten irregularidades. Todos los artículos irán marcados, referenciados y etiquetados, y acompañados del correspondiente albarán.

TERCERA. - DURACIÓN
A la fecha prevista de terminación del servicio podrá, en su caso, prorrogarse anualmente previo acuerdo expreso y por escrito de las partes.

CUARTA. - DESISTIMIENTO UNILATERAL

SIGUE

Chiesi España, S.A.U.- Plaça d´Europa, 41-43, Planta 10 08908 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona);
CIF: A08017204;Tel. +34.93.494.80.00; Tel. Pedidos: +34.93.460.79.14;
Fax Centralita: +37.93.494.80.30; E-mail: logistica@chiesi.com

ADN COMUNICACIO SL
Código de proveedor: 10020242

Núm. pedido/Fecha
4500485063 / 18 NOV 2021

Cualquiera de las Partes podrá desistir unilateralmente de la relación jurídica, previa comunicación fehaciente a la otra realizada por escrito, con un preaviso de treinta (30) días. Se entregarán los resultados obtenidos hasta el momento, y se satisfarán los importes pendientes, salvo en los casos de incumplimiento. Si CHIESI considerara necesario que termine una parte del servicio, por la dificultad de que otro pueda continuarlo, el PROVEEDOR deberá terminarlo.

QUINTA. - EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y AUDITORÍAS
El PROVEEDOR debe documentar fehacientemente la entrega y finalización en tiempo y forma del servicio. Si tras la entrega CHIESI estuviera disconforme con los resultados, lo notificará en un plazo de 30 días. El PROVEEDOR realizará los cambios en un plazo máximo de 15 días, o en el plazo razonable que se acuerde. Si los nuevos resultados, tampoco fueran aceptados, CHIESI podrá resolver el contrato, reservándose la posibilidad de reclamar por daños y perjuicios. En caso de incumplimiento o de prestación defectuosa del servicio, CHIESI quedará liberado del pago de los trabajos no realizados o realizados defectuosamente. CHIESI se reserva el derecho de realizar inspecciones con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa y de los compromisos asumidos. Se realizarán en horario de oficina y previo aviso en un plazo razonable. Si el resultado mostrara que no se cumplen las especificaciones convenidas o las garantías de calidad establecidas, CHIESI podrá rechazar lo indebidamente realizado y ordenar su sustitución o reparación, a cuenta y cargo convenidas o las garantías de calidad establecidas, CHIESI podrá rechazar lo indebidamente realizado y ordenar su sustitución o reparación, a cuenta y cargo del PROVEEDOR. CHIESI podrá solicitar al PROVEEDOR la emisión de un certificado por su parte de cumplimiento de las obligaciones y medidas aplicables.

SEXTA. - FORMA DE ENVÍO Y PAGO
Todas las facturas deben enviarse, individualmente, en formato PDF no encriptado a la dirección de correo: chiesi_es_suppliers@archivagroup.it.
La no recepción en tiempo y forma de las facturas puede provocar retrasos en la contabilización y pago de estas.
El pago se realizará al vencimiento, los días 10 o 25 de cada mes, tras la recepción de la correspondiente factura y completados los hitos facturables. Los gastos por desplazamiento, dietas, embalaje, transportes, viajes, etc. se entienden incluidos en el precio. El precio es inalterable salvo previo acuerdo por escrito de las Partes.

SÉPTIMA. - CUMPLIMIENTO NORMATIVO
El PROVEEDOR cumplirá y observará las leyes, reglamentos y normas aplicables. El PROVEEDOR garantiza estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y se obliga a observar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, en su actividad y en la de sus subcontratistas. El PROVEEDOR se compromete a: i) a abstenerse de dar o prometer cualquier beneficio dinerario o no, a funcionarios públicos, terceras personas o empresas, representantes legales, directores, empleados o cualquiera que actúe en nombre de CHIESI; ii) a comunicar a CHIESI cualquier proposición u oferta de lo citado en el anterior punto; (iii) a abstenerse de llegar a acuerdos de manera independiente con administradores o empleados de Chiesi. Asimismo, en el marco del Código Penal español, el PROVEEDOR asume expresamente los principios y valores éticos recogidos en el Código Ético de CHIESI que puede consultar en la página web www.chiesi.es. En caso de que el PROVEEDOR disponga de un Código Ético propio similar, bastará con que confirme dicha circunstancia y remita una copia.

OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
El PROVEEDOR se compromete a no utilizar cualquier información a la que tenga acceso, con fines distintos al servicio y a no revelarla a terceros, salvo que medie la autorización previa y por escrito de CHIESI. Al finalizar el servicio, se compromete a devolver a CHIESI toda esta información. Esta obligación de confidencialidad prevalecerá incluso una vez terminado el contrato. El PROVEEDOR en general y especialmente cuando acceda a datos personales, se obliga a cumplir la normativa de protección de datos aplicable en cada momento y se compromete a tratar los datos conforme a las instrucciones de CHIESI, a no utilizarlos con fin distinto al de la prestación de los servicios, y a no comunicarlos, a terceros sin la previa autorización de CHIESI. Una vez finalizado el servicio los datos deberán ser destruidos o devueltos a CHIESI. El PROVEEDOR confirma tener implantadas las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos e información confidencial, evitando su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, según la naturaleza de los datos y los riesgos a los que puedan estar expuestos.

NOVENA. - PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual generado de los servicios, así como cualesquiera derechos y/o acciones asociados a tales derechos, salvo pacto en contrario, pertenecerán en exclusiva a CHIESI. El PROVEEDOR cede en exclusiva a CHIESI en ámbito mundial y por el período máximo permitido por la legislación, cualquier derecho de explotación sobre la propiedad industrial e intelectual surgida. CHIESI podrá usar, modificar, transformar, reproducir y copiar libremente, los resultados de los trabajos. La documentación relativa a los servicios deberá ser entregada a CHIESI conjuntamente con los resultados obtenidos. El PROVEEDOR declara ser el titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de cualquier material o contenido utilizado durante la relación negocial y garantiza, en su caso, que dispone u obtendrá las autorizaciones de terceros necesarias para su uso.

DÉCIMA. - FARMACOVIGILANCIA
El PROVEEDOR deberá enviar a CHIESI los 4 criterios mínimos de información relacionada con todos los casos espontáneos de acontecimientos adversos y/o reacciones adversas, independientemente de la fuente, incluyendo casos ocurridos en situaciones especiales (incluyendo embarazo [tanto exposición materna como exposición paterna]) dentro de las primeras 24 horas, a través de correo electrónico a la siguiente dirección: farmacovigilancia@chiesi.com o a otras direcciones facilitadas por CHIESI. La mínima información debe contener los siguientes cuatro elementos: fuente de notificación identificable; paciente identificable: a través de la edad y/o sexo; producto sospechoso; evento ocurrido. Para el ámbito de esta cláusula aplican las siguientes definiciones: (i) Acontecimiento adverso: Cualquier suceso indeseable experimentado por un paciente o un sujeto de un ensayo clínico, independientemente de que se sospeche o no estar causado por el medicamento administrado; (ii) Reacción adversa: Respuesta nociva y no intencionada a un medicamento.

UNDÉCIMA.- RESPONSABILIDAD
El PROVEEDOR asumirá la responsabilidad derivada de cualquier daño directo, indirecto o incidental ocasionado por omisiones o defectos en los servicios contratados, o por dolo, negligencia o imprudencia en la prestación del servicio.

DUODÉCIMA.- SEGURO
El PROVEEDOR está obligado a suscribir y a mantener vigente, una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios producidos como consecuencia del ejercicio de su actividad. Así como, en su caso, un seguro de transporte.

DECIMOTERCERA. - EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de extinción de la relación jurídica: (i) cuando el cumplimiento de las obligaciones devenga imposible física o jurídicamente. (ii) por la terminación del plazo de vigencia o de cualquiera de las prórrogas; (iii) por desistimiento unilateral; (iv) por los demás supuestos previstos en la normativa. La relación podrá resolverse: (i) cuando alguna de las Partes hubiere incumplido total o parcialmente cualquiera de sus obligaciones; (ii) cuando se produzca la disolución de la sociedad o el cese efectivo de actividad, salvo en los supuestos de sucesión universal de la personalidad jurídica; (iii) por mutuo acuerdo de las Partes. En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la Parte cumplidora podrá, previo requerimiento a la otra parte para la subsanación en el plazo de veinte (20) días y sin que éste fuera atendido, optar por exigir formalmente el efectivo cumplimiento del servicio o resolver la relación jurídica.

DECIMOCUARTA. - CESIÓN DEL CONTRATO. SUBCONTRATACIÓN
El PROVEEDOR no podrá ceder o subcontratar, ni total ni parcialmente la prestación del servicio, salvo acuerdo expreso y escrito de las partes. En tal caso, el PROVEEDOR será responsable de las actuaciones realizadas por el subcontratista.

DECIMOQUINTA. - LEY Y FUERO COMPETENTE
La Ley aplicable a la relación jurídica será la española. Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada del presente Contrato, las Partes, con renuncia expresa al fuero propio que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.